

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2218/2536

นายมนัส รักเกลี้ยง

โจทก์

นางกัญญาหรือกันยา รักเกลี้ยงหรือมะลิ
ชื่อน

จำเลย

นายชิงชัย รัตนพัฒน์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังมา เมื่อคดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ที่โจทก์ฟ้องจำเลยตามสัญญาซื้อขายที่ดินอันเป็นที่ที่มีเจ้าของรวม อันเป็นการขายตัวทรัพย์ซึ่งรวมถึงส่วนที่มีใช้เป็นส่วนหนึ่งของจำเลยด้วย จึงต้องได้รับความยินยอมจาก เจ้าของรวมทุกคนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 เมื่อเจ้าของรวมมิได้ถูกฟ้องหรือเข้ามาเป็นคู่ความด้วย ผลของการบังคับคดีย่อมไม่ผูกพันเจ้าของรวมซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ศาลจึงไม่อาจบังคับจำเลยตามคำขอของโจทก์ได้ อันเป็นปัญหา เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 4134/2529 โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินตาม หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3ก)เลขที่391หมู่ที่9 ตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เฉพาะส่วนของจำเลยเป็นเนื้อที่ 4 ไร่ ใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของสิทธิภายในกำหนด30 วัน นับแต่วันมีคำพิพากษา หากจำเลยไม่ไปดำเนินการภายในกำหนด ให้ถือเอาคำ พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 86)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท (อันดับ 89)

คำสั่ง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคแรกจำเลยซึ่งเป็น เจ้าของรวมคนหนึ่งย่อมมีสิทธิจำหน่ายที่ดินส่วนของตนได้ โดยไม่ต้องได้รับความ ยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นก่อน คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษาดังกันให้จำเลยจด ทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนของตนตามสัญญาซื้อขายให้โจทก์ คำพิพากษามีได้ บังคับถึงบุคคลภายนอกที่มีใช้คู่ความ คำพิพากษาจึงชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว ที่ จำเลยฎีกาขอกฎหมายว่า จำเลย ขายที่ดินให้โจทก์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก เจ้าของรวมทุกคน สัญญาซื้อขายจึงไม่มีผลตามกฎหมายนั้น เป็นขอกฎหมายที่ไม่ เป็น สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคแรกจำเลยซึ่งเป็น
เจ้าของรวมคนหนึ่งย่อมมีสิทธิจำหน่ายที่ดินส่วนของตนได้ โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นก่อน คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้จำเลยจด
ทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนของตนตามสัญญาซื้อขายให้โจทก์ คำพิพากษามีได้
บังคับถึงบุคคลภายนอกที่มีใช้คู่ความ คำพิพากษาจึงชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว ที่
จำเลยฎีกาข้อกฎหมายว่า จำเลย ขายที่ดินให้โจทก์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของรวมทุกคน สัญญาซื้อขายจึงไม่มีผลตามกฎหมายนั้น เป็นข้อกฎหมายที่ไม่
เป็น สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ จำเลยชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ